

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1048/2536

นาย ศรีฑูรย์ ไชยขาว วงศ์
นาย วัน ชัย พูล เกิด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 119, มาตรา 1299

โจทก์ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้จำเลยที่ 1 นำที่พิพาทไปจำนอง จำเลยที่ 1 นำหนังสือมอบอำนาจไปทำนิติกรรมโอนขายที่พิพาทให้แก่ตนเอง หนังสือมอบอำนาจที่จำเลยที่ 1 นำไปใช้ทำนิติกรรมซื้อขายที่พิพาทจึงเป็นเอกสารปลอม ต้องถือว่านิติกรรมการซื้อขายที่พิพาทมิได้เกิดขึ้น กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทคงเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิขายฝากที่พิพาท แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะจดทะเบียนรับซื้อฝากที่พิพาทจากจำเลยที่ 1 ไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและขายฝากที่จำเลยที่ 1 ทำไปได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมบ้าน 3 หลัง จำเลยที่ 1 ใช้อุบายหลอกลวงโจทก์ โจทก์หลงเชื่อ จึงมอบโฉนดที่ดิน และหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ ซึ่งโจทก์เซ็นชื่อมอบอำนาจแล้วให้จำเลยที่ 1 เพื่อนำที่ดินไปจำนองธนาคารจำเลยที่ 1 กรอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวว่า โจทก์มอบให้จำเลยที่ 1 มีอำนาจจัดการขายที่ดินของโจทก์ตลอดจนให้ถ้อยคำต่าง ๆ

ต่อเจ้าหน้าที่ และยอมให้ทำนิติกรรมในนามของตนเองได้ด้วยโดยไม่ได้รับความยินยอมของโจทก์ แล้วนำไปทำนิติกรรมโอนขายที่ดินให้แก่ตนเอง ต่อมาจำเลยทั้งสามได้สมคบกันฉ้อฉลโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ได้ทำนิติกรรมขายฝากที่ดินของโจทก์ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้พิพากษาให้นิติกรรมซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นโมฆะ ให้เพิกถอนนิติกรรมขายฝากระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3 และให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปโอนโฉนดที่ดินคืน หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า ได้รับซื้อฝากที่พิพาทไว้โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และจดทะเบียนโดยสุจริต โจทก์ไม่อาจขอให้เพิกถอนได้ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และโจทก์ฟ้องเกิน 1 ปีนับแต่ทราบจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยจดทะเบียนถูกต้องจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้เพิกถอนการซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และการขายฝากระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และที่ 3

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีตัวโจทก์นายนรินทร์ ยามณี และนายอินสม ไชยชาวงค์ เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า โจทก์ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 เพื่อให้จำเลยที่ 1 นำที่พิพาทไปจำนองธนาคารกับมีบันทึก

คำเบิกความของพลตำรวจตรีบุญจิตต์ และนางนาคยา ในคดีอาญาของศาลแขวง
เชียงใหม่ ตามเอกสารหมายเลข 6 และ 7 เป็นหลักฐานประกอบว่าโจทก์ต้องการได้
เงินมาใช้จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่ที่อำเภอสันกำแพงจึงให้จำเลยที่ 1 นำที่พิพาทไป
จำหน่ายธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชวงศ์ ความข้อนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้
นำสืบพยานโต้แย้ง จึงเชื่อได้ตามพยานหลักฐานของโจทก์ว่าหนังสือมอบอำนาจที่
จำเลยที่ 1 นำไปใช้ทำนิติกรรมซื้อขายที่พิพาทเป็นเอกสารปลอมต้องถือว่า นิติกรรม
การซื้อขายที่พิพาทมิได้เกิดขึ้น กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทคงเป็นของโจทก์ ไม่ตกเป็น
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิขายฝากที่พิพาท แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะจด
ทะเบียนรับซื้อฝากที่พิพาทจากจำเลยที่ 1 ไว้โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรม
ซื้อขายและขายฝากที่จำเลยที่ 1 ทำไปได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้เพิกถอน
การซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และการขายฝากระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลย
ที่ 2 และที่ 3 ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล เมื่อวินิจฉัยดังนี้ ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2
และที่ 3 ที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จ้องโจทก์หรือไม่
และโจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฎีกาจำเลยที่
2 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ